செய்ய வேண்டும். செயல்முறை விதிகளை பின்பற்றி அந்த தொகை பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பதையும் ஆராய வேண்டும்.

10.6.1 முனைமத்தில் பங்கு வெளியீடுகள் என்பதன் பொருள்

பங்குகளின் முகமதிப்பை விட அதிக விலையில் பங்குகளை வெளியிடுதல் பங்கு முனைமம் ஆகும். நிறுவன சட்டம், 2013 பிரிவு 52 குறிப்பிடுவது, ஒரு நிறுவனம் முனைமத்தில் பங்குகளை ரொக்கத்திற்கு ஈடாகவோ அல்லது பிறபயன்களுக்கு ஈடாகவோ வெளியிடும்போது அந்த பங்குகளில் பெறப்பட்ட முனைமத் தொகைக்கு ஈடான தொகையை பங்கு முனைமக் கணக்கிற்கு மாற்ற வேண்டும். பங்கு முனைமக் கணக்கு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு முதல் ஆகும். தணிக்கையாளர் செயல்முறை விதிகள், இயக்குநர் நிகழ்ச்சி நிரல் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து பங்கு முனைமம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா என்பதை கண்டறிய வேண்டும்.

10.6.2 முனைமத்தில் பங்குகளை வெளியிடும்போது தணிக்கையாளரின் கடமைகள்

தணிக்கையாளர் பிரிவு 52ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவகையில்பங்குமுனைமத் தொகை பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பதை ஆராய வேண்டும். நிறுவனம் பங்கு முனைமக் கணக்கை பின்வரும் முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும்.

1. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு முழுதாக செலுத்தப்பட்ட ஊக்கப் பங்கை வழங்கும் போதும்,
2. தொடக்க செலவுகளை போக்கெழுதுவதற்கும், தரகுகளை செலுத்துவதற்கும், நிறுவனத்தின் பங்குகளையோ, கடன்பத்திரங்களையோ தள்ளுபடியில் வழங்கும் போதும்,
3. நிறுவனத்தின் மீள்தகு முன்னுரிமைப் பங்குகளை மீட்கும்போது செலுத்தப்பட வேண்டிய முனைமத் தொகையை வழங்குவதற்கும்
4. பொதுக்கூட்டத்தில் சிறப்பு தீர்மானம் மூலமும், செயல்முறை விதிகள் அனுமதிக்கும் போதும் பங்குகளை திரும்ப பெறுவதற்கும்.

10.7 பணியாளர் பங்கின் தணிக்கை (தள்ளுபடியில் பங்கு வெளியீடு)

10.7.1 பொருள்

பிரிவு 53ன் படி, நிறுவனம் பின்னும் சூழ்நிலை தவிர்த்து பங்குகளை தள்ளுபடியில் வெளியிடக் கூடாது, நிறுவன சட்டம், 2013ன் பிரிவு 54ன் படி பணியாளர் பங்குகளாக வெளியிடலாம். ஒரு நிறுவனம் அதன் பணியாளருக்கோ இயக்குநருக்கோ பங்குகளை தள்ளுபடியில் வெளியிடுவது பணியாளர் பங்கு ஆகும். இவை ரொக்க பயனாக இல்லாமல் மதிப்புக் கூட்டல், அறிவுசார் சொத்துரிமையில் பங்கு ஆற்றிய பணியாளர் மற்றும் இயக்குநரை கௌரவிக்கும் விதமாக வெளியிடுவதாகும். இந்த சட்ட பிரிவின் வழிமுறைகளை நிறுவனம் மீறும்போது அதற்கு தண்டனையாக ரூபாய் ஒரு இலட்சம் முதல் ரூபாய் ஐந்து இலட்சம் வரை தண்டனை தொகையை செலுத்த வேண்டும். மேலும் இந்த விதி மீறலை செய்யும் அதிகாரிக்கு 6 மாத

பணியாளர் பங்கு தணிக்கை

தள்ளுபடியில் பங்கு வெளியீடு என்பது பங்குகள் அதன் முகமதிப்பைவிட குறைவான விலையில் பங்குகளை வெளியிடுதல் ஆகும். நிறுவன சட்டம், 2013ன் பிரிவு 53 மற்றும் 54ன் படி பங்குகள் தள்ளுபடியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதா என்பதை தணிக்கையாளர் ஆய்வு செய்தல் வேண்டும்.

Auditing_TAM_Chapter-10.indd 176 12/23/2019 1:47:10 PM